

CUADERNILLO DE ESTUDIO

CLASE 8

*“Marco legal I: Ley 25.326, GDPR
y derechos ARCO”*

⑩ Incluye actividad con Inteligencia Artificial

Profesor: Mg. Ing. Rodrigo Atilio Elgueta

Unidad: Unidad 3

Datos del/la estudiante

Nombre y apellido: _____

Grupo N.º: _____

Negocio Digital (TP): _____

Fecha: _____

Índice

1. Los datos personales: el activo más regulado	2
2. El marco legal: Argentina y el mundo	3
2.1. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina)	3
2.2. El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos - Unión Europea) . . .	3
2.3. Comparación rápida	4
3. Los Derechos ARCO: el control en manos del usuario	5
4. Radiografía de Políticas de Privacidad	6
5. Actividad con IA: Auditoría de Resúmenes Legales	7
6. Simulacro de Respuesta a Solicitud ARCO	8
7. Glosario de la Clase 8	9
8. Espacio para notas y hallazgos	9

1. Los datos personales: el activo más regulado

En las unidades anteriores vimos cómo proteger los activos técnicos y el negocio. Pero hay un tipo de activo que tiene reglas del juego completamente distintas: **los datos personales de los usuarios**.

El cambio de paradigma

Históricamente, las empresas veían los datos de los clientes como una “propiedad” o un recurso gratuito para hacer marketing. Hoy, la legislación global los considera una **extensión de la persona**. Los datos no son tuyos; te son **confiados** bajo condiciones estrictas. Si los perdés, los vendés sin permiso o los usás para algo que el usuario no autorizó, las consecuencias no son solo técnicas (un breach), sino **legales y económicas** (multas millonarias).

Para tu TP Integrador: El Entregable 4 de su Trabajo Práctico exige un “Análisis de cumplimiento normativo y borrador de política de privacidad”. Lo que veamos hoy y en la Clase 9 es la base legal de ese entregable.

2. El marco legal: Argentina y el mundo

Todo negocio digital argentino debe cumplir la ley local, pero si opera en internet, es muy probable que también deba respetar normativas internacionales.

2.1 Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina)

Sancionada en 2000, establece los principios básicos para el tratamiento de datos en Argentina. Sus pilares son:

- **Consentimiento informado:** El usuario debe dar su consentimiento **libre, expreso e informado** (salvo excepciones legales).
- **Finalidad:** Los datos solo pueden usarse para el propósito específico que se le informó al usuario. No se pueden usar para otra cosa.
- **Calidad del dato:** Los datos deben ser ciertos, exactos y actualizados. Si ya no son necesarios para la finalidad, deben destruirse.
- **Deber de confidencialidad:** El responsable del archivo debe garantizar la seguridad de los datos.

2.2 El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos - Unión Europea)

Entró en vigor en 2018 y cambió las reglas a nivel mundial.

El GDPR aplica a **cualquier empresa en el mundo** que ofrezca bienes o servicios a ciudadanos europeos, o que monitoree su comportamiento. Si tu e-commerce argentino hace envíos a España o tiene usuarios en Francia, **debés cumplir el GDPR**.

2.3 Comparación rápida

Aspecto	Ley 25.326 (Arg)	GDPR (UE)
Sanciones económicas	Relativamente bajas (actualizables por inflación).	Altísimas: hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación global anual .
Consentimiento	Debe ser expreso e informado.	Debe ser explícito, afirmativo (no sirve el silencio o casilla pre-tildada).
Notificación de brechas	No exige un plazo estricto explícito en la ley original (aunque sí en resoluciones de la AAIP).	Obligatorio notificar a la autoridad en 72 horas tras detectar la brecha.
Delegado de Protección de Datos (DPO)	No es obligatorio en todos los casos.	Obligatorio para ciertas empresas y volúmenes de datos.

3. Los Derechos ARCO: el control en manos del usuario

La ley otorga a los ciudadanos herramientas para controlar qué hacen las empresas con su información. Se los conoce como **Derechos ARCO**. Todo negocio digital debe tener un canal (un mail, un formulario) para recibir estas solicitudes y responder en los plazos legales.

Derecho	?Qué puede exigir el usuario?	Plazo (Arg)
Acceso	“Quiero saber qué datos tienen de mí y para qué los usan.”	10 días
Rectificación	“Tienen mi dirección o teléfono mal. Actualícenlo.”	10 días
Cancelación (Supresión)	“Ya no quiero ser cliente. Bórrenme de su base de datos.” (Derecho al olvido).	10 días
Oposición	“No me opongo a que me tengan como cliente, pero opongo a que usen mis datos para marketing o publicidad.”	10 días

El error clásico de las startups: No tener un procedimiento interno para cuando llega un mail diciendo “Quiero que borren mis datos”. Si el área de Legales o Atención al Cliente no avisa a Sistemas en 24 horas para ejecutar el **DELETE** en la base de datos, la empresa incumple la ley y es pasible de denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

4. Radiografía de Políticas de Privacidad

Las políticas de privacidad son los contratos legales que los usuarios “aceptan” sin leer. Para un negocio digital, redactar una política clara no es solo un trámite, es una obligación de transparencia.

Elijan una app o red social que usen diariamente (ej. Instagram, TikTok, Mercado Libre, una app de delivery). Busquen su Política de Privacidad y respondan:

1. ¿Qué datos personales recopilan? (Mencionen al menos 3, ej. geolocalización, contactos).

2. ¿Con qué finalidad los usan? ¿Los comparten con terceros (data brokers, anunciantes)?

3. ¿Cómo se ejerce el derecho de Cancelación (borrar la cuenta)? ¿Es fácil encontrar el botón o está escondido?

4. Desde la perspectiva de negocio: ¿Qué cláusula les parece más invasiva o abusiva para el usuario?

5. Actividad con IA: Auditoría de Resúmenes Legales

El problema: Las políticas de privacidad son extensas y están escritas en “abogado”. Los usuarios no las entienden.

La tentación: Pedirle a una IA que la resuma y publicar ese resumen.

El riesgo: La IA puede omitir cláusulas críticas (como la venta de datos a terceros) o “alucinar” derechos que no existen, generando un incumplimiento legal (compliance risk).

Consigna grupal:

1. Tomen la política de privacidad que analizaron en la sección anterior (copien el texto o el enlace si la IA tiene acceso a web).
2. Pídanle a la IA el siguiente prompt:

“Actúa como un experto en protección de datos. Resume en lenguaje simple, para un usuario sin conocimientos legales, los 5 puntos más importantes de esta política de privacidad. Indica claramente si mis datos se venden a terceros y cómo puedo pedir que los borren.”

3. **Auditoría Humana (Obligatoria):** Contrasten el resumen de la IA con el texto legal original.

?Qué cláusula crítica OMITIÓ la IA en su resumen? (Ej. retención de datos, transferencia internacional).

?La IA explicó correctamente el procedimiento para ejercer el derecho de Cancelación (ARCO) o inventó pasos que no existen en la política original?

Conclusión de Compliance: ?Publicarían este resumen de la IA en su app sin revisión legal? ?Por qué?

6. Simulacro de Respuesta a Solicitud ARCO

Imaginen que son el equipo de Operaciones y Legales de su negocio digital del TP Integrador. Reciben el siguiente correo de un usuario:

De: usuario.enojado@gmail.com

Asunto: BAJA Y BORRADO DE DATOS

“Hola, ya no quiero usar su servicio. Les exijo que me den de baja inmediatamente y que borren todo mi historial de compras y mi tarjeta de crédito de sus servidores. Espero confirmación hoy.”

Redacten la respuesta formal al usuario, cumpliendo con la Ley 25.326. Deben incluir:

- Confirmación de recepción.
- Mención a los plazos legales (cuándo se hará efectivo).
- Aclaración sobre datos que **no** pueden borrar por obligaciones legales (ej. facturas emitidas a la AFIP deben guardarse 10 años, aunque se borre la cuenta).

Borrador de respuesta al usuario:

El dilema de la Cancelación vs Retención Legal

El derecho de Cancelación (Supresión) no es absoluto. Si el usuario pide borrar todo, la empresa debe borrar los datos de marketing y perfil, pero **debe bloquear y retener** los datos de facturación por el tiempo que exija la ley fiscal (AFIP). Responder mal a esto es una sanción asegurada.

7. Glosario de la Clase 8

Término	Definición en una línea
Dato Personal	Información que identifica o hace identificable a una persona física.
Ley 25.326	Normativa argentina que regula el tratamiento de datos personales.
GDPR	Reglamento europeo de protección de datos (aplicación global).
Consentimiento Informado	Autorización libre y expresa del usuario para tratar sus datos.
Finalidad	El propósito específico para el cual se recolecta el dato.
Derechos ARCO	Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
AAIP	Agencia de Acceso a la Información Pública (autoridad de control en Arg).
DPO	Delegado de Protección de Datos (rol exigido por GDPR).
Derecho al Olvido	Facultad de pedir la supresión de datos personales en internet.

8. Espacio para notas y hallazgos

Anotá aquí dudas sobre cómo redactar la política de privacidad de tu TP Integrador, o hallazgos de la auditoría a la IA.